

1502430-75.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502430-75.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/001045

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2293111/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2293111 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO

PRETO, 5804/21/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado, depois de adquirir/receber de maneira escusa, o imputado trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico 448,440g (quatrocentos e quarenta e oito gramas e quatrocentos e quarenta miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 80 invólucros de plástico, 9,330g (nove gramas e trezentos e trinta miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 10 invólucros de plástico vedado(s) por contato, pressão e arraste e 3,420g (três gramas e quatrocentos e vinte miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, acondicionados em 15 microtubos de plástico, do tipo eppendorf, além da quantia de R\$90,00 em espécie. Segunda narra a denúncia, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina no

local indicado, policiais militares avistaram o veículo Fox de cor prata, cujo condutor, ao avistar a viatura, esboçou nervosismo exagerado. Deram ordem de parada e, em revista pessoal, nada foi encontrado. Porém, durante as buscas no veículo, encontraram dentro de uma sacola plástica 10 porções de erva verde seca (tipo colombinha), 80 porções de erva verde seca de tamanhos diferentes, 15 microtubos cheios de pó branco e no console do carro o aparelho celular do denunciado e mais a quantia de R\$ 90,00 em dinheiro.

Preso em flagrante, o acusado participou de audiência de custódia em 27 de outubro de 2021, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 55/57).

O acusado foi notificado (pág. 136) e apresentou defesa preliminar (págs. 127/132). A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (págs. 142/144), sendo o acusado regularmente citado (pág. 180).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento de benefícios legais na dosagem da pena, em especial fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão e imposição de regime semiaberto; requereu ainda a liberação do veículo apreendido, pois não era ele utilizado para fins criminosos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 28/30 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 93/95, a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), num total de 448,440g (quatrocentos e quarenta e oito gramas e quatrocentos e quarenta miligramas), acondicionados em 80 invólucros de plástico, da mesma substância, um total de 9,330g (nove gramas e trezentos e trinta miligramas), acondicionados em 10 invólucros de plástico vedados por contato, pressão e arraste, e da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (cocaína) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", pó esbranquiçado, num total de 3,420g (três gramas e quatrocentos e vinte miligramas), acondicionados em 15 microtubos de plástico, do tipo eppendorf, além da quantia de R\$90,00 em espécie, conforme Auto de Exibição e Apreensão de págs. 06/07, 12/13.

Igualmente demonstrada a autoria.

Felipe Correa Motta e Aulo Tomaz Neto, policiais militares, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Fox, cujo condutor apresentou nervosismo ao ver a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem do veículo. Em busca pessoal ao acusado, nada de ilícito foi encontrado, mas em busca veicular o policial Felipe encontrou, abaixou do banco do passageiro, uma sacola contendo as drogas maconha e cocaína e, no console central do carro, aparelho celular e mais a quantia de R\$ 90,00 reais. Indagado, Rafael disse que estava fazendo a distribuição da droga na praça (local conhecido como ponto de tráfico).

Interrogado, Rafael Ferreira dos Santos narrou que pegou o carro de sua companheira emprestado e foi até o local para comprar as drogas para revender, pois tinha dificuldades financeiras.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas.

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que o acusado transportava e expunha a consumo de terceiros farta quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do

tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; “No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Destarte, o fato de as drogas estarem fracionadas e embaladas (448,440 gramas de maconha acondicionados em 80 invólucros de plástico, mais 9,330 gramas de maconha acondicionados em 10 invólucros de plástico vedado por contato, pressão e arraste, e ainda 3,420 gramas de cocaína acondicionados em 15 microtubos de plástico, do tipo eppendorf), apreendida confirmam que a destinação seria para terceiras pessoas.

Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a variedade e expressiva quantidade de droga (expressiva quantidade de 457,770 gramas de maconha e 3,420 gramas de cocaína), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas. Desfavoráveis também as circunstâncias em que o acusado procurou explicar a razão de assim agir pela dificuldade econômica, com o fito de angariar dinheiro de modo fácil, mas de forma ilícita. Por essas circunstâncias, relembrando que a pena para o crime em análise vai de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a fixação da pena-base em cinco anos e oito meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, verifica-se a reincidência específica (autos nº 1501110-24.2020.8.26.0530, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 47), a majorar a pena em dez meses de reclusão e em noventa dias-multa, perfazendo o subtotal de seis anos e seis meses de reclusão e seiscentos e setenta dias-multa. Presentes ainda a confissão e a menoridade, cumpre reduzir a pena em oito meses e oitenta dias-multa, perfazendo novo subtotal de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e noventa dias-multa.

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque reincidente o agente, conforme anotado no item “II”. Torno definitivo o quantum de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e noventa dias-multa.

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando-se o montante da pena aplicada, a reincidência, conforme anotado no item “II” e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime, conforme anotado no item “I”), nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos

critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quinhentos e noventa dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em virtude da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 55/57), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com a elevada pena e regime prisional a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, o acusado não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Presume-se que a origem do numerário e demais objetos encontrados em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor e objetos apreendidos, em favor da União; certifique-se a respeito da atual conservação dos referidos objetos, para fins de eventual destruição.

Provada a utilização do veículo apreendido (pág. 12) para a realização da traficância, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento do mencionado bem em favor da União. Nesse particular, observe-se que o acusado declarou, mas nada trouxe aos autos para demonstrar, que o carro foi adquirido por sua mulher, na forma financiada diretamente com o vendedor (promissórias emitidas) e a prazo; sequer soube indicar o nome do antigo proprietário. A pessoa que consta no registro administrativo como proprietária do veículo igualmente não demonstrou a existência do compromisso de compra e venda ou venda, limitando-se a apresentar os documentos de págs. 158/165 que não revelam o negócio jurídico com a esposa do acusado; repita-se, ainda que fosse isso demonstrado, o que existe de concreto é que Rafael utilizou o veículo para cometer o crime de tráfico de drogas e, por isso, devida a perda do bem.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA